

0029963-34.2022.8.26.0050

Classe: Reabilitação

Assunto: Roubo

Magistrado: Carlos Eduardo Lora Franco

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... - Assunto

Reabilitação - Roubo

Réu:

Justiça Pública

Trata-se de pedido de REABILITAÇÃO CRIMINAL proposto por THIAGO DIAS DE LIMA nos autos 1512080-53.2019.8.26.0228.

Contudo, com razão o Ministério Público, eis que, apesar de indevidamente distribuído como Reabilitação Criminal, desta não se trata, eis que não houve condenação, sendo, na verdade, mero pedido de exclusão de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

3ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

0029963-34.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0029963-34.2022.8.26.0050

Classe - Assunto

Reabilitação - Roubo

Réu:

Justiça Pública

Trata-se de pedido de REABILITAÇÃO CRIMINAL proposto por THIAGO DIAS DE LIMA nos autos 1512080-53.2019.8.26.0228.

Contudo, com razão o Ministério Público, eis que, apesar de indevidamente distribuído como Reabilitação Criminal, desta não se trata, eis que não houve condenação, sendo, na verdade, mero pedido de exclusão de assentamentos dos cadastros policiais.

E, quanto a isso, observo que sequer há notícia de que já não se tenham sido feitas as anotações e restrições pertinentes à absolvição e que, como determina a lei e reiteradamente reconhece a jurisprudência, limitam-se à emissão de certidão negativa de antecedentes, o que, ao que consta, está sendo feito.

E, nessa situação, eventuais pesquisas são restritas a servidores em atividade policial, no exercício de suas funções, no interesse da segurança pública, e todas com registro de acessos.

Assim, se houve algum acesso desmotivado, ou divulgação ou utilização indevida de informações sigilosas, deve a parte apresentar denúncia específica para que tais fatos sejam apurados, posto que ilícitos.

E, da mesma forma, se houve algum comportamento indevido por parte de policial, em abordagem de rotina, deve igualmente comunicado à autoridade correccional competente, de forma especificada.

Porém, a mera alegação genérica de tal possibilidade não irá fazer com que se exclua, ou impossibilite de forma absoluta e geral, o acesso a tais informações, que representam apenas o histórico do que efetivamente ocorreu.

Quanto a isso, inclusive, já há entendimento consolidado do STJ que, ainda que

tratando da exclusão de informações, obviamente se aplica também à restrição absoluta de acesso, como repetindo-se que não consta que no caso concreto já não estejam com acesso controlado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXCLUSÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE CONDENAÇÃO CRIMINAL DO BANCO DE DADOS DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT - IIRGD E DEMAIS BANCOS DE DADOS CRIMINAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. ART. 76, § 4º, LEI N. 9.099/1995. REABILITAÇÃO CRIMINAL. TESES NÃO PREQUESTIONADAS. EXCLUSÃO QUE IMPOSSIBILITARIA A RECUPERAÇÃO NAS HIPÓTESES PERMITIDAS PELA LEI. POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA. FUNDAMENTOS INATACADOS. SÚMULA 283/STF. TESE DO DIREITO AO ESQUECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DA EXCLUSÃO DOS REGISTROS CONSTANTES DOS TERMINAIS DE INSTITUTOS DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Não houve impugnação específica de todos os fundamentos da decisão ora atacada. Incide, na espécie, a Súmula 182/STJ.
2. O prequestionamento admitido por esta Corte Superior se caracteriza quando o Tribunal de origem emite juízo de valor sobre determinada questão, englobando aspectos presentes na tese que embasam a irresignação apresentada no recurso especial. Assim, uma tese não refutada pelo Tribunal de origem não pode ser conhecida no âmbito do recurso especial, por ausência de prequestionamento.
3. Remanescendo no julgado objurgado fundamento suficiente para a manutenção da sua conclusão e contra o qual não se insurgiu a parte recorrente, afigura-se inviável o processamento do recurso especial ante a incidência, por analogia, do óbice da Súmula 283/STF.
4. É descabida, em recurso especial, a revisão de acórdão assentado em fundamento constitucional.
5. O Superior Tribunal de Justiça já enfatizou, em sucessivas decisões, que as anotações referentes a inquéritos e ações penais, em que houve absolvição ou extinção da punibilidade, conquanto não possam ser mencionadas na folha de antecedentes criminais, nem mesmo em certidão extraída dos livros em juízo, não podem ser excluídas do banco de dados do Instituto de Identificação, porque tais registros comprovam fatos e situações jurídicas e, por essa razão, não devem ser apagados ou excluídos, observando-se que essas informações estão protegidas pelo sigilo.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1751708/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 22/02/2019)

Isto posto, NAO CONHEÇO do presente pedido de REABILITAÇÃO CRIMINAL, e indefiro o pedido de exclusão de informações.
P.R.I.C.

São Paulo, 29 de novembro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo Lora Franco

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA